

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่ให้กรุงเทพมหานคร (ผู้ฟ้องคดีที่ ๒) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จำนวน ๙๖,๐๐๐ บาท ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ บางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดี ต่อมา ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นคำขอลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่ต่อศาลปกครองชั้นต้น และศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ไม่รับคำขอให้ศาลพิจารณาคดีพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีใหม่ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองไว้พิจารณา ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงยื่นคำขอขยายระยะเวลายื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด หลังจากนั้น ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งที่ ๑๕๗๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวจึงเป็นที่สุดตามมาตรา ๗๓ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตให้ขยายเวลายื่นคำอุทธรณ์ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ หลังจากที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งเป็นที่สุดแล้ว จึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำตามข้อ ๙๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวจึงเป็นคำอุทธรณ์ต้องห้ามตามกฎหมาย และไม่ใช้คำร้องอุทธรณ์คำสั่งตามข้อ ๔๙/๑ แห่งระเบียบดังกล่าว ที่ศาลปกครองชั้นต้นจะต้องส่งคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไปยังศาลปกครองสูงสุดโดยพลัน โดยศาลปกครองชั้นต้นมีหน้าที่จะต้องตรวจคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ในกรณีนี้เพื่อมีคำสั่งตามข้อ ๑๐๔ วรรคสอง แห่งระเบียบเดียวกัน ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้ส่งคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตให้ขยายเวลายื่นคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ให้ศาลปกครองสูงสุด จึงไม่ชอบด้วยการดำเนินกระบวนการพิจารณาในส่วนที่ว่าด้วยการทำคำพิพากษาหรือคำสั่ง ซึ่งศาลปกครองสูงสุดมีอำนาจส่งสำนวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อมีคำสั่งใหม่ตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ อย่างไรก็ตาม คำร้องอุทธรณ์คำสั่งขอขยายเวลาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นคำอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย การที่ศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ดำเนินกระบวนการพิจารณาในส่วนที่ว่าด้วยการทำคำพิพากษาหรือคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วส่งสำนวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาเสียใหม่ให้ถูกต้องจึงไม่เป็นประโยชน์แก่คดีแต่อย่างใด ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำสั่งยกคำร้องอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๘/๒๕๖๘)

๓.๒.๗ การนำวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นมาใช้ในศาลปกครองสูงสุด (ข้อ ๑๑๖)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

๓.๓ คดีอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

๓.๓.๑ ผู้มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

คดีนี้ ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ไม่ดำเนินการกันทางในเขตปฏิรูปที่ดินให้เป็นทางสาธารณประโยชน์เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีสามารถเข้าออกที่ดินแปลงดังกล่าวได้ จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นขอให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รื้อวัดที่ดินเป็นแนวถนนและระบุให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ หรือที่ดินบางส่วนตกอยู่ในบังคับการจำยอมเรื่องทางรถยนต์ โดยศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงที่ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตตามหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ค) ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี และเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครองชั้นต้นโดยไม่ต้องรอจนกว่าคดีจะถึงที่สุดตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งในการไต่สวนในชั้นบังคับคดีว่า เส้นทางที่วัดป่าชัยมงคล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เสนอต่อศาลเป็นเส้นทางที่เหมาะสม จึงมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการเสนอเส้นทางตามคำร้องขอของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ได้เสนอต่อศาลไปยังเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรับคำสั่งในวันไต่สวนนี้ และเมื่อได้ดำเนินการเสนอเรื่องแล้วให้รายงานต่อศาลทันที หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้ให้ใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด ขอให้ศาลมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ในชั้นบังคับคดีปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือรายงานผลการดำเนินการตามคำพิพากษาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ฟ้องคดีเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแก้ไขปัญหมาแล้ว โดยที่ประชุมมติโดยสรุปว่า ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เปิดทางให้ผู้ฟ้องคดีและบริวารใช้รถยนต์ขนาดเล็กผ่านเส้นทางเข้าออกที่มีอยู่เดิมและผ่านบริเวณด้านข้างทางทิศตะวันออกของศาลาเก็บของเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการเกษตรตามปกติวิธีที่ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่การประกอบศาสนกิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะต้องเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางออกจากบริเวณดังกล่าว ตลอดจนอำนวยความสะดวกในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องขออนุญาตสร้างทางข้ามลำรางสาธารณประโยชน์ โดยผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ที่จะต้องขออนุญาตสร้างทางข้ามลำรางต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เสนอร่างคำสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองในฐานะประธานคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงนามแล้ว ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองในฐานะประธานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ลงนามในคำสั่งลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยินยอมเปิดทางให้ผู้ฟ้องคดีและบริวารใช้รถยนต์ขนาดเล็กเข้าออกเพื่อเข้าสู่แปลงที่ดินของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงถือว่าการดำเนินการ



ดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครองชั้นต้นที่ศาลปกครองสูงสุดอนุญาตให้บังคับคดีถูกต้องครบถ้วนแล้ว ไม่มีข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามคำบังคับของศาลที่ศาลปกครองชั้นต้นจะต้องพิจารณามีคำสั่งหรือไต่สวนตามมาตรา ๗๕/๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๑๓๕ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ การดำเนินการของศาลปกครองชั้นต้นภายหลังจากนี้จึงมิใช่การดำเนินการบังคับคดีโดยศาล หากแต่เป็นเพียงการอำนวยความสะดวกแก่คู่กรณีตามความเป็นธรรมแก่กรณีเท่านั้น ดังนั้น แม้ว่าศาลปกครองชั้นต้นจะไต่สวนและมีคำสั่ง รวมทั้งแจ้งด้วยว่าหากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งให้ใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง ก็ไม่ทำให้คู่กรณีมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๘/๒๕๖๗)

๓.๓.๒ ระยะเวลาการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้คืนค่าธรรมเนียมศาลในส่วนของทุนทรัพย์งวดที่ ๗ ถึงงวดที่ ๑๐ จำนวน ๙,๘๑๗,๒๐๐ บาท ทั้งหมด และคืนค่าธรรมเนียมศาลในส่วนของการดอกเบี้ยผิดนัดบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงขอคืนค่าธรรมเนียมศาลดังกล่าว ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ ว่าคดียังไม่ถึงที่สุด ยกคำขอของผู้ฟ้องคดี และได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ แจ้งผู้ฟ้องคดีทราบคำสั่งศาลดังกล่าว โดยผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ ที่ยกคำขอคืนค่าธรรมเนียมศาลเห็นว่า คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ ที่ยกคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอคืนค่าธรรมเนียมศาล ถือเป็นคำสั่งอื่นใดที่ไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ระหว่างพิจารณาตามข้อ ๑๐๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุดภายในกำหนดระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น คือ ภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ จึงเป็นการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเมื่อพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ตามข้อ ๔๙/๑ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่อาจรับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๗/๒๕๖๘)

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำอุทธรณ์ของแพทยสภา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และคณะกรรมการแพทยสภา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) สำนักงานศาลปกครองกลางจึงได้มีหนังสือแจ้งคำสั่งศาลถึงผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง โดยปรากฏตามหลักฐานโปรดยืนยันลงทะเบียนตอบรับมีลายมือชื่อผู้รับซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเป็นผู้รับแทนเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยระบุความเกี่ยวพันของผู้รับกับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองว่าเป็นเจ้าหน้าที่และอยู่สำนักงานเดียวกัน จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง



ได้รับหมายแจ้งคำสั่งศาลในวันดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำอุทธรณ์ข้างต้นภายในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำอุทธรณ์ต่อศาลปกครองกลาง โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแก่เจ้าพนักงานไปรษณีย์เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จึงเป็นการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามข้อ ๑๐๕ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่อาจรับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๘/๒๕๖๘)

๓.๓.๓ คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์

๑) คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นที่สุด (ข้อ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) คำสั่งระหว่างพิจารณา (ข้อ ๑๐๐ วรรคสอง)

กรณีที่วินิจฉัยว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาซึ่งต้องห้ามอุทธรณ์ระหว่างพิจารณา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่วินิจฉัยว่าไม่เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่วินิจฉัยว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา แต่เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม จึงอุทธรณ์ได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓.๔ แบบและเนื้อหาของคำร้องอุทธรณ์

๑) คำร้องอุทธรณ์ต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒) คำร้องอุทธรณ์ต้องมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนด (ข้อ ๑๐๑)

(๑) ข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์มีข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์ไม่มีข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) ข้อที่ได้กล่าวมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในคำร้องอุทธรณ์ เป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในคำร้องอุทธรณ์ เป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในคำร้องอุทธรณ์ เป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น แต่เป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) คำร้องอุทธรณ์ต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่มีสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย (มาตรา ๗๓ วรรคสาม และข้อ ๑๐๘ วรรคสอง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓.๕ การตรวจคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

๑) คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่สมบูรณ์ครบถ้วน

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าอาจแก้ไขได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าไม่อาจแก้ไขได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) คำร้องอุทธรณ์คำสั่งต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์คำสั่งต้องห้ามตามกฎหมาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์คำสั่งยื่นโดยผิดระเบียบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ ศาลวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์คำสั่งต้องห้ามตามกฎหมาย
หรือยื่นโดยผิดระเบียบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) คำร้องอุทธรณ์ต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์ต้องห้ามตามกฎหมาย

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครอง
ชั้นต้น ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ฉบับลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ต่อศาล โดยขอแก้ไขเพิ่มเติมค่าเสียหายรวมเป็นเงิน ๖,๗๕๔,๒๒๘ บาท ซึ่งศาลปกครองชั้นต้น
มีหมายแจ้งคำสั่งศาล (ด. ๑๐.๕) ถึงผู้ฟ้องคดีว่า คดีนี้ศาลได้มีคำสั่งกำหนดให้วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗
เป็นวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง และมีหมายแจ้งกำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง
ให้คู่กรณีทราบแล้ว การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอฉบับลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ขอแก้ไขเพิ่มเติม
ค่าเสียหายอีกครั้ง ถือได้ว่าเป็นการยื่นภายหลังวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง อันต้องห้ามมิให้
ศาลรับไว้เป็นส่วนหนึ่งของสำนวนคดีและไม่จำเป็นต้องส่งสำเนาคำขอดังกล่าวให้คู่กรณี ทั้งนี้ ตามข้อ ๖๒
วรรคสาม แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ดังนั้น ศาลจึงไม่อาจรับคำขอของผู้ฟ้องคดี
ที่ยื่นทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในวันดังกล่าวที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมค่าเสียหายไว้พิจารณาได้
จึงมีคำสั่งไม่รับคำขอดังกล่าว กรณีจึงเห็นได้ว่า คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำขอฉบับลงวันที่
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา เป็นคำสั่งระหว่างการดำเนินกระบวนการพิจารณาก่อนที่
ศาลพิพากษาหรือมีคำวินิจฉัยชี้ขาดคดี และคำสั่งดังกล่าวมิใช่เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดที่ทำให้คดีเสร็จ
เด็ดขาดไป โดยคดียังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นคำสั่ง
ระหว่างพิจารณา ซึ่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ มิได้กำหนดให้อุทธรณ์ระหว่าง
พิจารณาได้ หากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจะต้องอุทธรณ์คำสั่งพร้อมทั้ง
การอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งที่ทำให้คดีเสร็จเด็ดขาดจากศาลตามข้อ ๑๐๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ



ดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องไว้พิจารณา โดยยื่นทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ต่อศาลปกครองชั้นต้น จึงเป็นคำอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นชอบที่จะพิจารณาคำร้องอุทธรณ์แล้วมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ตามข้อ ๑๐๔ วรรคสอง แห่งระเบียบเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๘/๒๕๖๘)

๓.๓.๖ การย้อนสำนวน (ข้อ ๑๑๒)

๑) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นแล้วส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำสั่งใหม่

(๑) กรณีที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการทำคำพิพากษาและคำสั่ง (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑))

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) กรณีที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริง (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒))

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓) กรณีที่ข้อเท็จจริงไม่พอฟังการวินิจฉัยคดี (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๓))

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไม่ส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำสั่งใหม่

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓.๗ การนำวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นมาใช้ในศาลปกครองสูงสุด (ข้อ ๑๑๖)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ภาค ๒

แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเฉพาะเรื่อง

บทที่ ๑

การนำหลักกฎหมายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาใช้วินิจฉัยในคดีปกครอง

๑. หลักความเสมอภาค (การห้ามการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม)

การแต่งกายของนักศึกษาเป็นการแสดงออกทางอัตลักษณ์หรือตัวตนผ่านการแต่งกายไม่ว่านักศึกษานั้นจะมีวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศรูปแบบใด ย่อมต้องได้รับความคุ้มครองมิให้มีการเลือกปฏิบัติจากเหตุวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศ โดยหากเป็นการแต่งกายในลักษณะที่เป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกต้องตามแบบที่กำหนดไว้ในข้อบังคับดังกล่าวแล้ว นักศึกษาก็มีสิทธิที่จะแต่งกายด้วยชุดครุยวิทยฐานะเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามเพศสภาพของตนได้ ดังนั้น การที่มหาวิทยาลัยออกข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยระเบียบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา การใช้ชุดวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง โดยกำหนดให้อธิการบดีมีอำนาจในการพิจารณาผ่อนผันให้นักศึกษาสวมชุดครุยวิทยฐานะทับเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายของนักศึกษาตามเพศสภาพของตนเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ จึงไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามมาตรา ๓ ประกอบกับมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘

อย่างไรก็ดี การใช้ดุลพินิจของอธิการบดีดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง การที่อธิการบดีไม่พิจารณาคำขออนุมัติให้นักศึกษาชายแต่งกายด้วยชุดครุยวิทยฐานะบัณฑิตหญิงตามเพศสภาพเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร แต่กลับอาศัยเหตุผลที่นักศึกษาชายดังกล่าวไม่เข้าฝึกซ้อมย่อยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเพื่อเพิกถอนสิทธิในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จึงเป็นกรณีที่อธิการบดีไม่ได้ใช้ดุลพินิจโดยแท้จริงในการเพิกถอนสิทธิการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดังนั้น การที่คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (คณะกรรมการ วลพ.) มีมติให้มหาวิทยาลัยดำเนินการอนุมัติให้นักศึกษาชายผู้ยื่นคำขอแต่งกายด้วยชุดครุยวิทยฐานะบัณฑิตหญิงตามเพศสภาพในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในปีการศึกษาถัดไป จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

กรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องว่า คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำวินิจฉัยว่า การที่ผู้ฟ้องคดีไม่อนุญาตให้ผู้ร้องสอดซึ่งเป็นนักศึกษาชายของผู้ฟ้องคดีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรด้วยชุดครุยวิทยฐานะบัณฑิตหญิงถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามมาตรา ๓ ประกอบกับมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีมติให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการ ดังนี้ ๑. อนุมัติให้ผู้ร้องสอดแต่งกายด้วยชุดครุยวิทยฐานะบัณฑิตหญิงในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในปีการศึกษาถัดไปได้ ๒. แก้ไขข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยระเบียบเครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา การใช้ชุดวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง



พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้นักศึกษาที่มีเพศสภาพแตกต่างจากเพศกำเนิดสามารถแต่งกายด้วยครุยวิทยฐานะบัณฑิตตามเพศสภาพของตนเองได้ และ ๓. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อบังคับที่ได้แก้ไขแล้วให้สาธารณชนทราบโดยทั่วกัน ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำวินิจฉัยดังกล่าว นั้น

เมื่อข้อพิพาทในคดีนี้มีมูลกรณีสืบเนื่องมาจากการที่ผู้ร้องสอดซึ่งเป็นนักศึกษาชายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ผู้ฟ้องคดี) ได้ยื่นคำขอถึงอธิการบดีของผู้ฟ้องคดีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ผู้ร้องสอดแต่งกายด้วยชุดครุยวิทยฐานะบัณฑิตหญิงในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยระเบียบเครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา การใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๐ เนื่องจากข้อ ๑๑ ของข้อบังคับดังกล่าว ได้กำหนดรูปแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนักศึกษาที่ใช้สำหรับงานราชพิธี รัฐพิธี งานพิธีการ หรือที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งแบ่งตามประเภทของนักศึกษาหญิงและนักศึกษาชาย ทั้งนี้ นักศึกษาอาจได้รับการผ่อนผันไม่ต้องแต่งกายตามข้อบังคับดังกล่าวได้ โดยเป็นอำนาจของอธิการบดีในการพิจารณาตามข้อ ๑๓ ของข้อบังคับเดียวกัน สำหรับการแต่งกายของนักศึกษาเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนั้น ข้อ ๑๗ ของข้อบังคับดังกล่าว กำหนดให้ผู้ได้รับปริญญาที่ไม่ได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ ให้สวมครุยวิทยฐานะทับเครื่องแบบหรือเครื่องแต่งกาย ซึ่งเป็นการใช้เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายของนักศึกษาสำหรับงานพิธีการตามข้อ ๑๑ ของข้อบังคับพิพาท โดยอธิการบดีอาจผ่อนผันให้นักศึกษาสวมชุดครุยทับเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดได้ตามข้อ ๑๓ ของข้อบังคับดังกล่าว อันเป็นการใช้อำนาจของอธิการบดีในการตีความเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ และเป็นการใช้อำนาจของอธิการบดีในการปฏิบัติหน้าที่ที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการประกาศใช้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการกำหนดมาตรการเพื่อคุ้มครองและป้องกันบุคคลมิให้ได้รับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ อันสอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนสากลตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี

เมื่อการแต่งกายของนักศึกษาเป็นการแสดงออกทางอัตลักษณ์หรือตัวตนผ่านการแต่งกายไม่ว่านักศึกษานั้นจะมีวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศรูปแบบใดย่อมต้องได้รับความคุ้มครองมิให้มีการเลือกปฏิบัติจากเหตุวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศ โดยหากเป็นการแต่งกายในลักษณะที่เป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกต้องตามแบบที่กำหนดไว้ในข้อบังคับดังกล่าวแล้ว นักศึกษาก็มีสิทธิที่จะแต่งกายด้วยชุดครุยวิทยฐานะเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามเพศสภาพของตนเอง ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีออกข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยระเบียบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา การใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยกำหนดให้อธิการบดีมีอำนาจในการพิจารณาผ่อนผันให้นักศึกษาสวมชุดครุยวิทยฐานะทับเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายของนักศึกษาตามเพศสภาพของตน เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้โดยใช้อำนาจตามข้อ ๑๗ ประกอบกับข้อ ๑๓ ของข้อบังคับดังกล่าว กรณีจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าการออกข้อบังคับที่พิพาทเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามมาตรา ๓ ประกอบกับ



มาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศฯ ดังนั้น การที่คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (คณะกรรมการ วลพ.) (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีมติให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขข้อบังคับที่พิพาทให้นักศึกษาที่มีเพศสภาพแตกต่างจากเพศกำเนิดสามารถแต่งกายด้วยชุดครุยวิทยฐานะบัณฑิตตามเพศสภาพของตนเองได้ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึงไม่อาจเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อบังคับที่ได้แก้ไขแล้วให้สาธารณชนทราบโดยทั่วกัน ตามคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีได้

อย่างไรก็ดี แม้อิการบติจะมีดุลพินิจในการวินิจฉัยและตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับฉบับพิพาทได้ แต่การใช้ดุลพินิจดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ให้อำนาจกระทำการนั้น และจะต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายใด ๆ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากอิการบติได้รับหนังสือของผู้ร้องสอดที่ขออนุมัติให้ผู้ร้องสอดแต่งกายด้วยชุดครุยวิทยฐานะบัณฑิตหญิงในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ พร้อมแนบใบรับรองแพทย์และใบรับรองพฤติกรรมจากอาจารย์สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศที่ผู้ร้องสอดศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว ไม่ปรากฏว่าอิการบติได้พิจารณาคำขอดังกล่าว แต่กลับมีหนังสือถึงที่ประชุมอิการบติมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อขอหารือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีของผู้ร้องสอด จนกระทั่งถึงวันที่กำหนดให้มีการฝึกซ้อมย่อยของบัณฑิตตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง กำหนดการฝึกซ้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งประกาศฉบับนี้กำหนดให้บัณฑิตต้องแต่งกายให้ตรงตามเพศของตนเองในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และหากบัณฑิตไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าวหรือไม่ได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมย่อย ฝึกซ้อมใหญ่ หรือมารายงานตัวในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรล่าช้า หรือไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำตามที่ผู้ฟ้องคดีแจ้ง ผู้ฟ้องคดีจะเพิกถอนสิทธิในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทันที เมื่อผู้ร้องสอดไม่ได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมย่อยในวันดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงเพิกถอนสิทธิในการเข้ารับการฝึกซ้อมใหญ่และไม่อนุญาตให้ผู้ร้องสอดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร อันเป็นกรณีที่อิการบติไม่ได้ใช้ดุลพินิจโดยแท้จริงในการเพิกถอนสิทธิในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของผู้ร้องสอด ทั้งที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับฉบับพิพาทให้อำนาจอิการบติในการวินิจฉัยและออกคำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติดังกล่าวไว้แล้ว อีกทั้ง พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศฯ ได้บัญญัติคุ้มครองบุคคลที่มีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศกำเนิดมิให้ได้รับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดินและฟื้นฟูการเรียนรู้ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความรู้ จึงพึงปฏิบัติต่อนักศึกษาซึ่งเป็นบุคคลที่มีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิด โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเท่าเทียมทางเพศด้วย ดังนั้น อิการบติของผู้ฟ้องคดีซึ่งมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติให้ผู้ร้องสอดแต่งกายตามเพศสภาพจึงต้องดำเนินการพิจารณาคำขอของผู้ร้องสอด โดยหากผู้ร้องสอดแต่งกายในลักษณะเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกต้องตามข้อบังคับฉบับพิพาทแล้ว ผู้ร้องสอดก็ย่อมมีสิทธิแต่งกายด้วยชุดครุยวิทยฐานะเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามเพศสภาพของตนเองได้ ด้วยเหตุนี้



การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการอนุมัติให้ผู้ร้องสอดแต่งกายด้วยชุดครุยวิทยฐานะตามเพศสภาพในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในปีการศึกษาถัดไป จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐/๒๕๖๘)

แม้กฎกระทรวงกำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการ ในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. ๒๕๕๖ จะมีได้กำหนดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในสถานีรถไฟฟ้าทั้งหมด แต่ด้วยเหตุที่การเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการอันเกิดจากบริการสาธารณะของ รฟม. จำเป็นจะต้องอาศัยมาตรการต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และจำเป็นต่อการ เข้ารับบริการของคนพิการยิ่งกว่าคนปกติทั่วไป ดังนั้น รฟม. จึงไม่อาจอ้างว่ากฎกระทรวง ฉบับดังกล่าวกำหนดให้ รฟม. เลือกรูปแบบหนึ่งอย่างใดได้ โดยไม่จำต้องคำนึงถึงเหตุผล และความจำเป็นในการให้คนพิการได้เข้าถึงการรับบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อแผนที่การเดินทางสำหรับคนพิการทางการเห็นถือเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่มีความสำคัญ และจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการทางการเห็น และอยู่ในวิสัยที่ รฟม. จะดำเนินการติดตั้งได้ การที่ รฟม. ไม่จัดให้มีแผนที่การเดินทางสำหรับคนพิการทางการเห็นตามสถานีรถไฟฟ้า จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งหกฟ้องว่า การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) (ผู้ถูกฟ้องคดี) ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร กรณีไม่ดำเนินการจัดให้มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงสำหรับคนพิการที่สถานีรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-บางใหญ่ อันเป็นการขัดขวางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจัดทำอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในสถานีรถไฟฟ้า สายสีม่วงดังกล่าวให้ครบถ้วน และชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งหก

ในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งหกฟ้องว่าการจัดทำลิฟต์ขนส่งสำหรับคนพิการของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) (ผู้ถูกฟ้องคดี) ยังไม่เพียงพอที่คนพิการจะเข้าถึงระบบขนส่งได้ โดยสะดวกนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดให้มีลิฟต์สำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ในทุกสถานี ของสถานีขนส่งมวลชนในระบบขนส่งรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม เส้นทางช่วงเตาปูน-บางใหญ่ จำนวนทั้งสิ้น ๑๖ สถานี โดยแต่ละสถานีมีจุดขึ้นลงหรือทางเข้าออก จำนวน ๔ จุด ซึ่งได้มีการติดตั้ง ลิฟต์สำหรับคนพิการสถานีละ ๒ จุด คือ บริเวณฝั่งถนนขาเข้า ๑ จุด และฝั่งถนนขาออก ๑ จุด รวม ๑๔ สถานี ยกเว้นสถานีเตาปูนที่มีจุดขึ้นลงหรือทางเข้าออก ๔ จุด แต่มีการติดตั้งลิฟต์สำหรับ คนพิการ ๓ จุด และเฉพาะสถานีสะพานพระนั่งเกล้า มีจุดขึ้นลงหรือทางเข้าออก ๓ จุด มีการติดตั้ง ลิฟต์สำหรับคนพิการ ๒ จุด และสถานีบางซื่อมีจุดขึ้นลงหรือทางเข้าออก ๕ จุด มีการติดตั้งลิฟต์ สำหรับคนพิการ ๒ จุด ลักษณะการใช้งานของลิฟต์ในแต่ละจุดมีลิฟต์ ๒ ตัว เพื่อใช้โดยสารจากชั้นพื้นดิน ขึ้นไปถึงชั้นออกบัตรโดยสาร จำนวน ๑ ตัว และใช้โดยสารจากชั้นออกบัตรโดยสารขึ้นไปถึงชั้นชานชาลา



อีกจำนวน ๑ ตัว ส่วนสถานีรถไฟซึ่งอยู่क्रमบริเวณทางแยก ๓ สถานี คือ (๑) สถานีบางพลู (๒) สถานีแยกถนนบุรี ๑ และ (๓) สถานีบางซ่งอน มีการติดตั้งลิฟต์บันไดเพิ่มขึ้นจากลิฟต์โดยสารปกติเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ซึ่งเป็นคนพิการสามารถเข้าใช้งานลิฟต์สำหรับคนพิการของสถานีรถไฟได้ทั้ง ๑๖ สถานีจากฝั่งถนนทั้งขาเข้าและขาออก แม้ในส่วน of สถานีซึ่งอยู่क्रमบริเวณทางแยก ๓ สถานีดังกล่าว ผู้ที่เดินทางมาจากถนนเส้นทางอื่นซึ่งเป็นเส้นทางที่ตัดผ่านถนนที่เป็นเส้นทางเดินรถไฟฟาสายขาเข้าและขาออกซึ่งมีลักษณะเป็นทางแยก และเป็นบริเวณที่มีสถานีรถไฟคร่อมอยู่ อาจต้องประสบกับความไม่สะดวก เนื่องจากเมื่อเดินทางมาจากถนนสายที่ตัดผ่านเส้นทางเดินรถไฟจะต้องเลี้ยวเข้าสู่ถนนซึ่งเป็นเส้นต่อสายขาเข้าหรือขาออกในฝั่งที่เดินทางมานั้นจะไม่พบกับจุดขึ้นลงของสถานีรถไฟที่มีการติดตั้งลิฟต์สำหรับคนพิการ ทำให้ต้องมุ่งหน้าต่อไปยังจุดกลับรถเพื่อข้ามไปยังอีกฝั่งถนนหนึ่งที่มีลิฟต์สำหรับคนพิการติดตั้งอยู่ รวมถึงความไม่สะดวกอันเนื่องมาจากทางเข้าออกของสถานีรถไฟในจุดที่มีลิฟต์สำหรับคนพิการกับทางเข้าออกของสถานีรถไฟในจุดที่ไม่มีลิฟต์สำหรับคนพิการในฝั่งถนนเดียวกันมีระยะห่างกันหลายร้อยเมตร แต่ความไม่สะดวกดังกล่าวยังไม่ถึงขนาดทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ไม่สามารถเข้าใช้บริการของสถานีรถไฟได้อย่างสิ้นเชิง และแม้ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดทำลิฟต์สำหรับคนพิการบริเวณทางเข้าออกทุกจุดที่ประชาชนโดยทั่วไปใช้บริการรถไฟ อาจทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ต้องเดินหรือใช้รถเข็นคนพิการจากจุดที่ไม่มีลิฟต์สำหรับคนพิการไปยังจุดที่มีการติดตั้งลิฟต์สำหรับคนพิการตัวอื่นเพื่อขึ้นหรือลงสถานีรถไฟในสถานีเดียวกันซึ่งมีระยะทางหลายร้อยเมตร และอาจทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ไม่สะดวกในการเข้าถึง แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดทำลิฟต์สำหรับคนพิการในทุกสถานีรถไฟ สถานีละไม่ต่ำกว่าจำนวน ๒ จุด ถือได้ว่ามีจำนวนเพียงพอเพื่อให้คนพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในลิฟต์ขนส่งสำหรับคนพิการได้ตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟาส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกับข้อ ๙ ของกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ และข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง (๑๐) ของกฎกระทรวงกำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. ๒๕๕๖ และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม หรือปิดกั้นการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับคนพิการตามมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๐ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ อีกทั้งลิฟต์บันไดที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ติดตั้งขึ้นในสถานีบางพลู สถานีแยกถนนบุรี ๑ และสถานีบางซ่งอนซึ่งอยู่क्रमบริเวณทางแยกนั้น แม้จะมีได้มีลักษณะเป็นลิฟต์ห้องที่คนพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใช้ได้ตามลักษณะของลิฟต์ห้องที่กำหนดในข้อ ๑๐ ของกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราฯ แต่เมื่อลิฟต์บันไดดังกล่าวเป็นอุปกรณ์เสริมที่ผู้ถูกฟ้องคดีจัดให้มีขึ้นเพิ่มเติมเพื่อเป็นทางเลือกในการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้บกพร่องทางการเคลื่อนไหวที่ได้ใช้โดยสารขึ้นไปยังชั้นนอกบันไดโดยสารและชั้นชานชาลาได้นอกเหนือจากลิฟต์สำหรับคนพิการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดให้มีแล้วทุกสถานี สถานีละไม่ต่ำกว่า ๒ จุด



นอกจากนั้น ลิฟต์บันไดดังกล่าวยังได้รับใบรับรองมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการก่อสร้างและการติดตั้งลิฟต์บันไดสำหรับผู้บกพร่องทางการเคลื่อนที่โดยสถาบันของประเทศเดนมาร์กและประเทศเยอรมนี กรณีจึงเป็นการติดตั้งลิฟต์บันไดซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกและเข้าถึงการให้บริการรถไฟฟ้าโดยเฉพาะเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นทางเลือกและอำนวยความสะดวกสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการเคลื่อนที่ที่มีความจำเป็นต้องใช้ลิฟต์บันได โดยได้รับการรับรองความปลอดภัยในการใช้บริการ ดังนั้น จึงเป็นกรณีที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากลิฟต์บันไดได้อย่างเหมาะสมแล้ว

สำหรับกรณีป้ายแสดงอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดให้มีป้ายแสดงอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและป้ายแสดงทางไปสู่อุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการภายในสถานีรถไฟฟ้าในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง โดยเป็นป้ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีสัญลักษณ์คนพิการหรือตัวอักษรสีขาวและพื้นป้ายเป็นสีน้ำเงิน ติดตั้งไว้ที่บริเวณซึ่งมีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและติดตั้งในตำแหน่งที่แสดงทางไปสู่อุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ อันเป็นการดำเนินการตามข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖ ของกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราฯ และข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง (๑๔) ของกฎกระทรวงกำหนดลักษณะหรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ฯ ซึ่งกำหนดให้ป้ายแสดงอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการต้องมีความชัดเจน มองเห็นง่าย ติดอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม และมีแสงสว่างส่องพิเศษทั้งกลางวันและกลางคืน ทั้งนี้ กฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวไม่ได้มีการกำหนดรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวกับขนาดของป้ายแสดงอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีทั้งหกจึงไม่อาจอ้างเหตุความไม่ชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับขนาดของป้ายแสดงอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกข้างต้นได้

สำหรับกรณีผู้ฟ้องคดีทั้งหกอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะสำหรับคนพิการและแผนที่การเดินทางสำหรับคนพิการทางกายภายในอาคารสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงทุกสถานี นั้น แม้โครงการสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงจะได้ริเริ่มในขณะที่กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราฯ ยังใช้บังคับอยู่ ซึ่งไม่มีข้อกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องจัดให้มีโทรศัพท์สาธารณะสำหรับคนพิการ และแผนที่การเดินทางสำหรับคนพิการทางกาย แต่เมื่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงดังกล่าวได้เปิดให้บริการเดินรถเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ภายหลังจากกฎกระทรวงกำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ฯ มีผลใช้บังคับ ซึ่งตามข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวได้กำหนดรายการอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการที่ต้องจัดให้มีในสถานีรถไฟฟ้า เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ต้องมีลักษณะตามที่กำหนดในบัญชีท้ายกฎกระทรวง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า บริเวณพื้นที่บางส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจัดเตรียมไว้ใช้ในการดำเนินการติดตั้ง



โทรศัพท์สาธารณะสำหรับคนพิการ ไม่มีการติดตั้งแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี โดยที่กฎกระทรวงกำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ฯ มิได้กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องดำเนินการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการทั้งหมด ประกอบกับเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าการใช้โทรศัพท์สาธารณะนั้น ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้บริการเทคโนโลยีทางการสื่อสารที่เรียกว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งสามารถใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้นแทน และนับแต่ประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับดังกล่าว จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลาประมาณ ๑๐ ปี ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า การไม่จัดให้มีโทรศัพท์สาธารณะสำหรับคนพิการได้กระทบกระเทือนต่อสาระสำคัญหรือมีความจำเป็นถึงขนาดที่หากไม่จัดให้มีโทรศัพท์สาธารณะแล้วจะเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ หรือส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหก หรือคนพิการไม่อาจเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเกิดจากการใช้บริการรถไฟฟ้า ซึ่งเป็นการจัดทำบริการสาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดี ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่จัดให้มีโทรศัพท์สาธารณะสำหรับคนพิการตามสถานีรถไฟฟ้าที่พิพาท จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง (๑๑) ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน แต่สำหรับในส่วนของแผนที่การเดินทางสำหรับคนพิการทางการเห็น นั้น ข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง (๑๕) ของกฎกระทรวงกำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ฯ กำหนดให้จัดทำในรูปแบบที่คนพิการทางการเห็นสามารถใช้งานได้ โดยมีข้อมูลเช่นเดียวกับแผนที่การเดินทางทั่วไป หรืออย่างน้อยต้องมีข้อมูลที่จำเป็นเบื้องต้นสำหรับการเดินทาง แผนที่การเดินทางดังกล่าวจึงถือเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่มีความสำคัญและจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการทางการเห็นซึ่งอยู่ในวิสัยที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะดำเนินการติดตั้งได้ การที่จะอ้างว่ากฎกระทรวงดังกล่าวกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีเลือกจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างหนึ่งอย่างใดเท่านั้น โดยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงเหตุผลและความจำเป็นในการให้คนพิการได้เข้าถึงการรับบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อกำหนดที่มีขึ้นในกฎกระทรวงดังกล่าวก็ไม่อาจนำไปสู่การปฏิบัติจริง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่จัดให้มีแผนที่การเดินทางสำหรับคนพิการทางการเห็นตามสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงทั้ง ๑๖ สถานี จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง (๑๕) ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน กำหนดให้ต้องปฏิบัติ

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งหกอุทธรณ์ว่า กระบวนการตรวจสอบความพิการในการใช้บริการรถไฟฟ้าในโครงการของผู้ถูกฟ้องคดีทุกสถานีเป็นการก้าวกาลังสิทธิของคนพิการ ทั้งเป็นการขัดขวางการเดินทางในระบบขนส่งรถไฟฟ้าที่ต้องการความเร่งด่วนโดยปราศจากการตรวจสอบหลายขั้นตอนจนเกินไป นั้น แม้จะไม่มีกฎหมายกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจในการบันทึกข้อมูลของคนพิการเพื่อเข้ารับการให้บริการรถไฟฟ้าก็ตาม แต่กระบวนการตรวจสอบความพิการในการใช้บริการรถไฟฟ้าโดยการสอบถามและบันทึกข้อมูลคนพิการเป็นเพียงการบันทึกข้อมูลพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สกุล ประเภทความพิการ เพื่อใช้บริการรถไฟฟ้าเท่านั้น และป้องกันบุคคลปกติทั่วไปเข้าสวมสิทธิคนพิการมาใช้บริการรถไฟฟ้าโดยไม่ชอบ ซึ่งแม้อาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการเดินทางอยู่บ้าง แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๖ รวมทั้งคนพิการอื่น ยังคงมีสิทธิได้รับการเข้าถึงบริการสาธารณะจากผู้ถูกฟ้องคดี



แจกเช่นบุคคลทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ ในการให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่คนพิการที่ใช้บริการสถานีรถไฟฟ้า ผู้ถูกฟ้องคดีได้จำแนกคนพิการออกเป็นสองประเภท คือ คนพิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ กับคนพิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยคนพิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้จะต้องติดต่อพนักงานในห้องออกบัตรโดยสาร เพื่อบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มการเข้าใช้บริการด้วยตนเอง และพนักงานจะเปิดประตูพิเศษด้านข้าง ส่วนคนพิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ พนักงานรักษาความปลอดภัยจะพาผู้โดยสารไปติดต่อพนักงานประจำสถานีที่ห้องออกบัตรโดยสาร โดยพนักงานประจำสถานีจะสอบถามสถานีปลายทางเพื่อประสานงานแจ้งหัวหน้าสถานีในการดูแลผู้โดยสารต่อไป หลังจากนั้น พนักงานรักษาความปลอดภัยจะบันทึกข้อมูลผู้โดยสารลงในแบบฟอร์มการเข้าใช้บริการให้แก่คนพิการ และพนักงานประจำสถานีจะเปิดประตูพิเศษด้านข้างให้ผ่านและช่วยอำนวยความสะดวกในการพาผู้โดยสารไปสู่ชั้นชานชาลาด้วยการใช้ลิฟต์ จึงเห็นได้ว่ามาตรการในการให้ความช่วยเหลือของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว มีลักษณะเป็นการให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ ทุกพลภาพ หรือผู้สูงอายุที่ได้รับการเข้าถึงการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมแล้ว อันเป็นการดำเนินการตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยฯ และไม่ขัดต่อหลักความเสมอภาคและไม่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการตามมาตรา ๒๗ วรรคสาม และวรรคสี่ และมาตรา ๗๑ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ส่วนคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเลือกวิธีเดินทางเพื่อมาใช้บริการรถไฟฟ้า นั้น เมื่อการที่ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ไม่จัดให้มีแผนที่การเดินทางสำหรับคนพิการทางการเห็นในบริเวณสถานีรถไฟฟ้าทั้ง ๑๖ สถานี มิได้เป็นผลโดยตรงให้เกิดความเสียหายให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ต้องรับภาระในการเดินทางมายังสถานีรถไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายจากการเดินทาง ประกอบกับผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๖ มีดุลพินิจที่จะเลือกวิธีการเดินทางตามความเหมาะสมและความจำเป็นได้ การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ถือเป็นการกระทำละเมิดและไม่ต้องรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๖ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๐๙/๒๕๖๘)

๒. หลักการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

เมื่อประกาศของคณะปฏิวัติซึ่งเป็นฐานแห่งอำนาจในการออกกฎกระทรวงที่ใช้บังคับมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้กำหนดข้อห้ามสำหรับนักเรียนเกี่ยวกับการไว้ทรงผมและการใช้เครื่องสำอาง ซึ่งไม่เหมาะสมแก่สภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งพัฒนาการของอัตลักษณ์และบุคลิกภาพของนักเรียน อันอาจมีผลร้ายต่อจิตใจของนักเรียนที่มีความหลากหลายของอัตลักษณ์ทางเพศ ซึ่งขัดกับหลักการและบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

พ.ศ. ๒๕๔๖ และมีผลเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎกระทรวงซึ่งออกตามความในประกาศ ของคณะปฏิวัติดังกล่าวจึงเป็นกฎที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ อันใช้บังคับมิได้

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสามซึ่งเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ฟ้องขอให้เพิกถอนกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๕) ออกตามความในประกาศ ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ที่มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดข้อห้ามเกี่ยวกับการไว้ทรงผมและการใช้เครื่องสำอาง ของนักเรียน นั้น โดยที่ข้อ ๑ (๑) ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว กำหนดห้ามนักเรียนชายตัดผม หรือไว้ผมยาวจนด้านข้างและด้านหลังยาวเลยตีนผมหรือไว้หนวดไว้เครา ห้ามนักเรียนหญิงตัดผม หากไว้ผมยาวเลยตีนคอ ต้องรวบให้เรียบร้อย รวมทั้งห้ามนักเรียนใช้เครื่องสำอางหรือสิ่งปลอม เพื่อการเสริมสวย ดังนั้น ข้อกำหนดดังกล่าวจึงมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดข้อห้ามเกี่ยวกับการทรงผม และการใช้เครื่องสำอางของนักเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และโรงเรียนราษฎร์ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา กรณีจึงถือได้ว่ากฎกระทรวงดังกล่าวเป็นกฎที่มีผลเป็นการ จำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลผู้มีสถานะเป็นนักเรียน อย่างไรก็ตาม แม้เจตนารมณ์ของประกาศ ของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าว และข้อ ๑ (๑) ของกฎกระทรวงฉบับที่พิพาท จะมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง ความเป็นพลเมืองดีเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ การเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดา การเป็นศิษย์ที่ดี ของครู โดยกำหนดให้อยู่ในคำสั่งสอนและโอวาทของผู้ใหญ่และระเบียบประเพณีเป็นสำคัญ แต่ก็มีได้ คำนึงถึงสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และพัฒนาการของอัตลักษณ์และบุคลิกภาพของเด็กในแต่ละช่วงวัย จากช่วงวัยเด็กเล็กอายุ ๖-๗ ปี จนถึงช่วงวัยรุ่นอายุ ๑๓-๑๖ ปี ซึ่งเป็นเด็กที่มีสถานะนักเรียน ที่อยู่ในบังคับของกฎกระทรวงที่พิพาท กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าว และข้อ ๑ (๑) ของกฎกระทรวงที่พิพาท เป็นกฎที่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ และยิ่งอาจ มีการบังคับใช้กฎที่พิพาทนั้นอย่างเคร่งครัดจนอาจมีผลร้ายต่อจิตใจของเด็กที่มีความหลากหลาย ของอัตลักษณ์ทางเพศ อันเป็นการขัดกับหลักการและบทบัญญัติตามมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กำหนดให้การปฏิบัติ ต่อเด็กไม่ว่ากรณีใด ให้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ และห้ามมิให้ผู้ใดกระทำหรือละเว้น การกระทำอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็ก ประกอบกับข้อ ๑ ของกฎกระทรวง กำหนดแนวทางการพิจารณาว่าการกระทำใดเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือเป็นการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมต่อเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่กำหนดแนวทางการพิจารณาการกระทำเพื่อประโยชน์สูงสุด ของเด็กให้ต้องพิจารณาจากลักษณะเฉพาะตัวของเด็กแต่ละคน ความเหมาะสม ความต้องการ และความจำเป็นของเด็ก

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณามาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กฯ ที่กำหนดให้นักเรียน และนักศึกษาต้องประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษาและตามที่ กำหนด ในกฎกระทรวงแล้ว ระเบียบของโรงเรียนและสถานศึกษาย่อมหมายความรวมถึงกฎระเบียบเกี่ยวกับ



ทรงผมของนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนด้วย ซึ่งแม้ต่อมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จะได้ออกกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยมีได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับทรงผมนักเรียนอย่างเฉพาะเจาะจงไว้ก็ตาม แต่เมื่อข้อ ๒ ของกฎกระทรวงดังกล่าว กำหนดให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาซึ่งมีอำนาจออกระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้ โรงเรียนหรือสถานศึกษาจึงอาจกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนไว้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเกี่ยวกับการแต่งกายของนักเรียน โดยพิจารณาให้สอดคล้องตามหลักการเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กและคำนึงถึงการพัฒนาอัตลักษณ์และบุคลิกภาพที่เหมาะสมตามช่วงอายุของนักเรียนได้ นอกจากนี้ โดยที่การไว้ทรงผมเป็นองค์ประกอบย่อยที่สามารถจัดรวมอยู่ในเรื่องของการแต่งกายตามกฎระเบียบของโรงเรียนที่นักเรียนสังกัด โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อาจกำหนดเป็นนโยบายหรือแนวปฏิบัติให้โรงเรียนและสถานศึกษาวางระเบียบเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนตามแนวนโยบายหรือมาตรฐานกลางที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนด โดยให้คำนึงถึงหลักการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของนักเรียน และการมีส่วนร่วมของนักเรียน สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนท้องถิ่นด้วย ดังนั้น กรณีจึงไม่อาจอ้างมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กฯ ที่กำหนดให้บรรดากฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่พิพาท ยังคงใช้บังคับต่อไปได้ แต่ต้องถือว่าข้อ ๔ ของประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าว และข้อ ๑ (๑) ของกฎกระทรวงที่พิพาท เป็นกฎที่ถูกยกเลิกไปโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กฯ เนื่องจากประกาศของคณะปฏิวัติซึ่งเป็นฐานแห่งอำนาจในการออกกฎกระทรวงที่พิพาท มีเจตนารมณ์ที่ขัดกับหลักการและบทบัญญัติมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

ด้วยเหตุผลข้างต้น ประกอบกับเนื้อหาของกฎกระทรวงฉบับที่พิพาทซึ่งได้กำหนดลักษณะทรงผมของนักเรียน โดยมีได้คำนึงถึงพัฒนาการของบุคลิกภาพของเด็กในแต่ละช่วงวัยและความหลากหลายของอัตลักษณ์ทางเพศของบุคคล จึงถือว่ากฎกระทรวงดังกล่าวซึ่งเป็นกฎที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปมิได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง มีผลเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎกระทรวงที่พิพาทจึงเป็นกฎที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญซึ่งใช้บังคับมิได้ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พร. ๑/๒๕๖๔)



๔. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน

- สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ (สิทธิชุมชนในการมีส่วนร่วมคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนทางคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของบุคคลหรือชุมชนท้องถิ่น)

เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งห้าร้อยสิบแปดเป็นประชาชนที่มีภูมิลำเนาและส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่ในพื้นที่ราบลุ่ม มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ใช้ทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ และการอยู่อาศัยของประชาชน มีลำห้วยสาธารณะอันเป็นแหล่งน้ำดื่มและแหล่งน้ำบาดาลของประชาชนในพื้นที่ บริเวณดังกล่าวจึงมีความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม การเกษตร และคุณภาพชีวิตของประชาชน เมื่อการประกอบกิจการหลอมหล่อโลหะจำพวกทองแดง ทองเหลืองของผู้ร้องสอด มีวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตซึ่งอาจทำให้เกิดฝุ่นละอองจากกระบวนการผลิต และเกิดน้ำเสียจากการประกอบกิจการ อันมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพในพื้นที่อันเป็นสถานที่ตั้งของโรงงานรวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียง และมีผลทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมด้านการเกษตร และสุขภาพอนามัยของประชาชนในระยะยาว ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าร้อยสิบแปดย่อมเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือได้รับผลกระทบโดยตรงและมากเป็นพิเศษกว่าบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้อยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพในพื้นที่ดังกล่าว จึงมีสิทธิมีส่วนร่วมในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนทางคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของบุคคลหรือชุมชนท้องถิ่นตามมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะมูลคดีเกิด

คดีนี้ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าร้อยห้าสิบแปดฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าร้อยห้าสิบแปดอาศัยและประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ตำบลหนองนกแก้ว และตำบลหนองประดู่ อำเภอลำลูกขัน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยอยู่รวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมมาเป็นระยะเวลานานได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) อนุญาตให้ผู้ร้องสอดประกอบกิจการหลอมหล่อโลหะจำพวกทองแดง ทองเหลือง ในพื้นที่ดังกล่าว ตามใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยไม่มีการให้ข้อมูลที่เพียงพอและไม่ได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในชุมชน ไม่มีการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และยังขัดต่อกฎหมายว่าด้วยโรงงานและการผังเมือง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว แต่โดยที่ประเด็นเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเฉพาะในส่วนของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และใบอนุญาตขยายโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น ศาลปกครองสูงสุดได้เคยมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องแล้วเป็นคดีหมายเลขแดงที่ อส. ๗/๒๕๖๐ จึงต้องห้ามมิให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวอีกตามข้อ ๔๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง



สำหรับกรณีปัญหาว่าผู้ร้องสอดต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ตามที่กฎหมายกำหนด หรือไม่ นั้น โดยที่ข้อ ๓ ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น กำหนดให้ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ ให้เป็นไปตามเอกสารท้ายประกาศ ๓ เว้นแต่ประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการ ลำดับที่ ๑.๕ และ ๒๖.๒ ตามเอกสารท้ายประกาศ ๓ ให้จัดทำเป็นรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เมื่อการประกอบกิจการหลอมหล่อโลหะจำพวก ทองแดง ทองเหลือง ของผู้ร้องสอด มีกำลังการผลิตไม่เกิน ๒๕ ตันต่อวัน จึงมิใช่อุตสาหกรรมกลึงหรือแต่งแร่ หรือหลอมโลหะ และมีใช่อุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีกำลังผลิตตั้งแต่ ๕๐ ตันต่อวันขึ้นไป ตามเอกสารท้ายประกาศ ๓ ลำดับที่ ๑๕ โรงงานของผู้ร้องสอดจึงไม่ใช่โครงการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อีกทั้งยังมีใช้โครงการเหมืองแร่ชนิดอื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ตามเอกสารท้ายประกาศลำดับที่ ๑.๕ และมีใช้โครงการสนามบินน้ำที่มีขนาดความยาวของทางวิ่งตั้งแต่ ๑,๑๐๐ เมตรขึ้นไป ตามลำดับที่ ๒๖.๒ จึงไม่ต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) เช่นกัน นอกจากนี้ การประกอบกิจการของผู้ร้องสอดก็มีใช่อุตสาหกรรมหลอมโลหะ (ยกเว้นเหล็กและอะลูมิเนียม) ขนาดกำลังการผลิต (Output) ตั้งแต่ ๕๐ ตันต่อวันขึ้นไป หรือมีกำลังการผลิตรวมกันตั้งแต่ ๕๐ ตันต่อวันขึ้นไป ตามเอกสารแนบท้ายลำดับที่ ๕.๕ ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น โดยมีขนาดกำลังการผลิตเล็กกว่าขนาดตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงดังกล่าว จึงไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ด้วยเช่นกัน

ส่วนกรณีปัญหาว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อนุญาตให้ผู้ร้องสอดประกอบกิจการโรงงาน ขัดต่อกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง หรือไม่ นั้น เมื่อโรงงานของผู้ร้องสอดตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่ม มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำเกษตรกรรมและอยู่อาศัย มีลำห้วยสาธารณะอันเป็นแหล่งน้ำดื่ม และแหล่งน้ำบาดาลของประชาชนในพื้นที่ บริเวณดังกล่าวจึงมีความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม การเกษตร และคุณภาพชีวิตของประชาชน เมื่อการประกอบกิจการของผู้ร้องสอดมีวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต คือ เศษทองแดง ทองเหลือง อะลูมิเนียม โดยนำมาหลอมเป็นแท่ง ใช้ถ่านโค้กเป็นเชื้อเพลิง อันอาจทำให้เกิดฝุ่นละอองจากเขม่าควันในกระบวนการผลิตและน้ำเสียจากการประกอบกิจการ จึงมีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพ



ในพื้นที่อันเป็นสถานที่ตั้งของโรงงานรวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียง และมีผลทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเกษตร และสุขภาพอนามัยของประชาชนในระยะยาว ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าร้อยห้าสิบแปด ย่อมเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือได้รับผลกระทบโดยตรงและมากเป็นพิเศษกว่าบุคคลทั่วไปที่มีได้อยู่อาศัย หรือประกอบอาชีพในพื้นที่ดังกล่าว จึงมีสิทธิมีส่วนร่วมในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนทางคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของบุคคลหรือชุมชนท้องถิ่นตามมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ซึ่งแม้ปัจจุบันโรงงานของผู้ร้องสอด จะยังมีได้เริ่มประกอบกิจการและยังมิได้ส่งผลในทันที แต่ย่อมเห็นได้ว่าอาจส่งผลในอนาคต โดยเฉพาะ ความเสียหายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องที่ ซึ่งไม่อาจแก้ไขเยียวยาได้โดยง่าย ประกอบกับ พื้นที่พิพาทมีลำห้วยสาธารณะที่ประชาชนใช้ทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ จึงอาจกระทบกับวิถีชุมชน ท้องถิ่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กรณีจึงเห็นได้ว่า แม้ผู้ร้องสอดจะมีสิทธิและเสรีภาพในการประกอบกิจการ ในที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตน แต่ถ้าการประกอบกิจการนั้นอาจเป็นภัยอันตรายต่อสังคม ประชาชน และประโยชน์สาธารณะ ก็จะต้องถูกควบคุมตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ และต้องสอดคล้องกับ เจตนารมณ์ของกฎหมาย เพื่อควบคุมภัยอันตรายมิให้เกิดขึ้นแก่สังคม ประชาชน หรือกระทบ ต่อผลประโยชน์สาธารณะ เมื่อการประกอบกิจการหลอมหล่อโลหะจำพวกทองแดง ทองเหลือง ของผู้ร้องสอด เป็นโรงงานจำพวกที่ ๓ ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๔ ที่กำหนดว่า โรงงานจำพวกที่ ๓ นอกจากห้ามตั้งอยู่ในบางพื้นที่ตามที่กฎหมายนี้กำหนดแล้ว ยังต้องตั้งอยู่ในทำเลและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีบริเวณเพียงพอที่จะประกอบกิจการ อุตสาหกรรมตามขนาดและประเภทหรือชนิดของโรงงาน โดยไม่อาจก่อให้เกิดอันตราย เหตุรำคาญ หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นด้วย เมื่อคดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงาน โดยสถานที่ตั้งมีสภาพเป็นที่นาและพื้นที่เพาะปลูก และโดยสภาพ ของการประกอบกิจการดังกล่าวอาจเกิดฝุ่นละอองจากกระบวนการผลิตที่ออกจากเขม่าควัน และมีความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่อาศัย หรือประกอบอาชีพในพื้นที่อันเป็นสถานที่ตั้งของโรงงานรวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียง กรณีจึงรับฟังได้ว่า ในการพิจารณาอนุญาตออกใบประกอบกิจการให้แก่ผู้ร้องสอด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้คำนึงถึงสถานที่ตั้ง และสภาพแวดล้อมของสถานประกอบการ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาออกใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงานที่พิพาทในคดีนี้ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย สำหรับประเด็น ปัญหาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อนุญาตให้ผู้ร้องสอดประกอบกิจการโรงงานขัดต่อกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ ผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้ จำแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงดังกล่าว กำหนดให้พื้นที่ตำบลหนองนกแก้วเป็นที่ดินประเภทชนบท และเกษตรกรรม และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ ซึ่งห้ามมิให้ประกอบกิจการซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่ และกิจการโรงงานบางประเภท หรือไม่ นั้น เมื่อผู้ร้องสอดได้ยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

